발송번호: 9-5-2026-032919312
발송일자: 2026.04.08.
제출기일: 2026.08.08.

지 식 재 산 처

의견제출통지서

출 원 인 **성 명** 유니버셜 시티 스튜디오스 엘엘씨 (특허고객번호: 520110345732)
주 소 ****
대 리 인 **명 칭** 제일특허법인(유)
주 소 ****
지정된변리사 최세환 외 2명
발 명 자 **성 명** 키르슈바움 일라나
주 소 ****
발 명 자 **성 명** 에크 티모시 제이
주 소 ****

출 원 번 호 10-2023-7026643
출 원 일 자 2023.08.04.
발 명 의 명 칭 거울 쐐기 착시 시스템 및 방법

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2026.08.08.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2026.08.08.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

□ 심사 대상 청구항 : 제1-40항

□ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 제12항, 제38항 내지 제40항	특허법 제42조제4항제2호
2	청구항 제1항 내지 제6항	특허법 제29조제2항

□ 특허 가능한 청구항 : 제7-11, 13-37항

※ 위 특허 가능한 청구항은 의견제출통지시점에서의 심사의견이며 추후 변경될 수 있습니다. 이 출원이 특허결정을 받기 위해서는 이 출원에 대해 지적된 거절이유가 모두 해소되어야 합니다.

[구체적인 거절이유]

1. 이 출원은 청구범위의 청구항 제12항, 제38항 내지 제40항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

청구항 12에 기재된 '대략'은 비교의 기준이나 정도가 불명확한 표현입니다.

청구항 38에는 "상기 다크 재료 층과 반대편의 반사 재료 층에"라고 기재되어 있으나, '다크 재료 층' 선행하여 기재되어 있지 않아 '상기'가 지시하는 대상이 불명확합니다.

따라서 청구항 12, 38 및 청구항 38을 인용하는 청구항 39, 40도 명확하고 간결하게 기재되어 있지 않습니다.

2. 이 출원의 청구범위의 청구항 제1항 내지 제6항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 함)이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

인용발명 1 : 일본 공개특허공보 특개평03-239202호(1991.10.24.)
인용발명 2 : 미국 특허공보 US5619375(1997.04.08.)
인용발명 3 : 일본 공개특허공보 특개2001-242312호(2001.09.07.)

(1) 청구항 1은 이중면 거울 시스템에 관한 것이고, 인용발명 1은 표면 고반사경에 관한 것으로, 양 발명은 기술 분야가 동일합니다.

청구항 1과 인용발명 1을 대비하면 다음 표와 같습니다.

구성	청구항 1	인용발명 1(3쪽, 제1도 참조)	비고
1	반사 재료 층	반사층(3a)	동일
2	반사 재료 층의 전면 표면을 덮는 얇은 투명 층	반사층(3a)의 전면 표면을 덮는 보호층(4a)	동일
3	반사 재료 층의 후면 표면을 덮는 다크 마스크 층	반사층(3a)의 후면 표면을 덮는 하지층(2a)	동일
4	다크 마스크 층에 결합된 지지 층	하지층(2a)에 결합된 기판(1a)	동일

따라서 청구항 1에 기재된 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

(2) 청구항 2(청구항 1 인용)의 기재사항은 인용발명 1(3쪽 참조)에서 보호층(4b)은 이산화규소로 이루어지는 투명 재료로 이루어지는 층을 진공 증착법에 의해 형성하는 것으로부터 통상의 기술자가 필요에 따라 쉽게 도출 가능합니다.

따라서 청구항 2에 기재된 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

(3) 청구항 3(청구항 1 인용)의 기재사항은 인용발명 1(3쪽 참조)에서 반사층(3a)은 은으로 이루어진는 것 및 인용발명 2(컬럼8 참조)에서 블랙 마스크를 미러의 뒷면에 적용하는 것으로부터 통상의 기술자가 필요에 따라 단순 설계변경을 통하여 쉽게 도출 가능한 것으로, 이 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 기술자라면 인용발명 1, 2를 결합하는데 쉽게 이를 수 있고, 그에 따른 효과도 충분히 예측 가능한 정도에 불과합니다.

따라서 청구항 3에 기재된 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

(4) 청구항 4(청구항 1 인용)의 기재사항은 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 단순 수치한정에 불과합니다.

청구항 5(청구항 1 인용)의 기재사항은 인용발명 1(3쪽, 제1도 참조)에서 반사층(3a), 보호층(4a) 및 하지층(2a)이 기판(1a)의 위에서 각기 연속적인 것으로부터 통상의 기술자가 필요에 따라 쉽게 도출 가능합니다.

따라서 청구항 4, 5에 기재된 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

(5) 청구항 6(청구항 1 인용)의 기재사항은 인용발명 3([0017], 도2 참조)에서 금속 거울의 정점에지에서 이어진 제n 거울 부분의 제n 표면을 포함하는 것으로부터 통상의 기술자가 필요에 따라 단순 설계변경을 통하여 쉽게 도출 가능한 것으로, 이 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 기술자라면 인용발명 1, 3을 결합하는데 쉽게 이를 수 있고, 그에 따른 효과도 충분히 예측 가능한 정도에 불과합니다.

따라서 청구항 6에 기재된 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1, 3을 결합하여 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

[첨 부]

첨부1 일본 공개특허공보 특개평03-239202호(1991.10.24.) 1부.

첨부2 미국 특허공보 US5619375(1997.04.08.) 1부.

첨부3 일본 공개특허공보 특개2001-242312호(2001.09.07.) 1부. 끝.